



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/512/2026, de 29 de mayo, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de una explotación porcina para 1.999 plazas de recría de reproductoras ubicada en la parcela 44 del polígono 526, en el término municipal de Haza (Burgos), promovido por «Herlalla Ganadera, S.L.U.». Expte.: EIAO/2024/BU/009.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

El proyecto evaluado, promovido por Herlalla Ganadera S.L.U. consiste en la instalación de una explotación porcina para 1.999 plazas de recría de reproductoras, en la parcela 44 del polígono 526 del término municipal de Haza (Burgos).

El proyecto se encuentra sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en virtud de lo determinado en el informe de impacto ambiental dictado por Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos de 9 de mayo de 2023, publicada en el B.O.C. y L. n.º 91 de 15 de mayo de 2023. Por lo tanto, está incluido en el supuesto recogido en el artículo 7.1 b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto de «Explotación porcina para 1.999 plazas de recría de reproductoras» ubicada en la parcela 44 del polígono 526 del término municipal de Haza (Burgos), promovido por Herlalla ganadera S.L.U. Expte.: EIAO/2024/BU/009, que figura como anexo.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de mayo de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE «EXPLOTACIÓN PORCINA PARA 1.999 PLAZAS DE RECRÍA DE REPRODUCTORAS» UBICADA EN LA PARCELA 44 DEL POLÍGONO 526 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE HAZA (BURGOS), PROMOVIDO POR HERLALLA GANADERA S.L.U. EXPTE.: EIAO/2024/BU/009.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

Expediente N.º		EIAO/2024/BU/009		Promotor		Herlalla Ganadera S.L.					
Domicilio social		Plaza Jardines de Don Diego 11, 2ºD, 09400 Aranda de Duero (Burgos)									
Proyecto		Explotación porcina para 1.999 plazas de recría de reproductoras									
Descripción		La actividad se centrará en la recría de reproductoras de porcino de 20 a 120 kg. Las cerdas llegarán a la explotación con un peso aproximado de 20 kg y 13 semanas de vida. El periodo de entrada de animales se establece en 5 días como máximo. La organización de la producción se realizará en lotes homogéneos, los cuales, según ganen los 120 kg serán tratados como hembras de cría. La estancia de los animales será aproximadamente de 5,5 meses.				Epígrafe Ley 21/2013		Art.			
								7. 1 b)			
Capacidad proyectada		1.999 plazas de recría de reproductoras		UGM		239,88 UGM		Explotación reducida		☐	
								Grupo 1º		☐	
								Grupo 2º		☒	
								Grupo 3º		☐	
Clasificación de la explotación porcina (Art. 3 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero)		Por su orientación o clasificación zootécnica		2.c) Recría de reproductores		Por su capacidad productiva					
Por tipo de explotación		1. a) producción y reproducción		Por su orientación o clasificación zootécnica		2.c) Recría de reproductores					
Superficie parcela		5,1327 ha		Superficie construida		1.789,27 m²		Superficie útil		1.789,27 m²	
Emplazamiento		—		Polígono		526		Parcela		44	
								Referencia catastral		09158A526000440000DD	
UTM X (m)		431.792		UTM Y (m)		4.599.584		Huso		30	
Municipio		Haza		Provincia		Burgos		Código postal		09400	

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES, y ZONAS VULNERABLES, DATOS AMBIENTALES BÁSICOS

Distancia a núcleo de población	- La Sequera de Haza a unos 1.700 m. - Moradillo de Roa a unos 1.950 m.	Coincidencia territorial con RN 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	Plan básico de Gestión y Conservación de la alondra ricotí (Chersophilus duponti)
Zona vulnerable (Decreto 5/2020, de 25 de junio)	La ubicación de la granja se encuentra en la Zona Vulnerable ZV-AD Aranda de Duero	Explotación ganadera más cercana	> 1.000 m
Distancia otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)	- Arroyo del Chorrón a unos 1.500 m. - Arroyo de la Serrezuela o de la Veguilla a unos 1.800 m. - Carretera CL-603 a unos 1.500 m.		
Distancia a espacios protegidos	- Red de Espacios Naturales (REN) «Hoces del Río Riaza» a unos 13,5 km. - ZEC (ES416012) «Sierra de Pradales» a unos 8 km. - ZEC (ES416010) «Hoces del Río Riaza» a unos 13,5 km. - ZEPA (ES416000) «Hoces del Río Riaza» a unos 12,4 km. - Vía pecuaria «Cañada de Valdecubilla a La Lastra» a unos 400 m. - Yacimiento arqueológico «San Nicolás I» a unos 1.050 m.		

Zona con masas de agua en riesgo por exceso de nutrientes	No hay coincidencia. Masa de agua subterránea Horizonte superior: (400044) Páramo de Corcos (cabecera)				
Factor agroambiental municipal en 2025	4,51	Factor agroambiental comarcal en 2025	19,56	Índice de carga ganadera en 2025	11,19

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PRINCIPALES

Para el desarrollo de la explotación, se dispondrá de una nave con dos salas para un total de 1.999 plazas y una balsa de purines con una capacidad de 5.226 m³. Además, la explotación contará con las siguientes instalaciones auxiliares: depósito de agua, silos, vados sanitarios, contenedor de cadáveres, cierre perimetral, pajar, almacén y edificio de oficinas-vestuarios.

1.4. CONSUMO DE RECURSOS

PIENSO PARA ALIMENTACIÓN		1.642 t/año		Sistema y capacidad de almacenamiento			4 silos (12 t cada uno de ellos)	
SUMINISTRO AGUA								
Depósito ☒	—	Sondeo ☒	Organismo de cuenca	C.H.D.	Captación	6.567 m³/año		Consumo previsto
								6.552 m³/año
ENERGÍA								
Demanda energética estimada y solución propuesta		Mediante grupo electrógeno. Se espera un consumo de 83.908 kW/año			Otras fuentes de energías renovables		—	

1.5. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Aguas residuales	No se producen vertidos al Dominio Público Hidráulico. Las aguas residuales procedentes de baños y vestuarios irán directamente a los almacenamientos de deyecciones ganaderas.
Pluviales	No hay red de pluviales. Las aguas pluviales serán canalizadas mediante un reguero que asegura que no se mezcle con residuos ganaderos, piensos, desperdicios, etc.

1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Destino de residuos	Gestor autorizado	Estimación mortalidad	154 animales/año (9.235 Kg/año)
Sistema de almacenamiento de cadáveres	Contenedores homologados	Capacidad de almacenamiento de cadáveres	—

1.7. DEYECCIONES

Cantidad anual producida (toneladas, m³ o litros)		Nitrógeno aplicable (kg N/año)	Almacenamiento	Frecuencia de retirada		—			
				Capacidad de la instalación		Balsa de 5.226 m³ (4.750,90 m³ con margen de seguridad del 10%)			
Estiércol (sólido)	Purín (no sólido)	Balsa		☒	Tanque	☐	Estercolero	☐	
		Aprovechamiento energético					☐		
—		4.297,85 m³		Cubrimiento	Costra natural	Cubierta rígida	Cubierta flotante	Depósito flexible	
Total	4.297,85 m³	5.661			☒	☐	☐	☐	

Destino	☐	Valorización agronómica	%	0%	Superficie acreditada para valorización	Secano	—	Red piezométrica	
	☒	Gestor autorizado	%	100%		Regadío	—	N.º de piezómetros	3
	Todos los purines generados en la granja serán entregados a una planta de biometanización en el municipio de Milagros (Burgos), propiedad de Milagros Bioenergy, S.L.U.				Aportes máximos de Nitrógeno	Superficie disponible para valorizar en Zona Vulnerable	Indicar si aporta parcelas para valorización agrícola y distancia a la explotación ganadera		☐ Sí <15 Km
					14.493 kg N/año	—			☒ No

1.8. MEDIDAS APLICADAS PARA LA MITIGACIÓN DE EMISIONES DE AMONIACO

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES EMPLEADAS

Alimentación	Disminución de proteína bruta en la dieta*, alimentación multi-fase*, adición controlada de aminoácidos, uso de aditivos autorizados para reducir el N total excretado	Sí, todas ellas.
Tratamiento en suelo o balsa	Uso de inhibidores de la ureasa o la nitrificación en la balsa de purín o aplicación directa, (requiere supervisión profesional)	No
Almacenamiento	Almacenamiento de purines cubierto* (costra, materiales flotantes, cubierta flotante, acidificación de los purines, cubierta rígida, cubierta flexible, etc. Vaciado de fosas de estiércoles de los alojamientos 2 veces/semana *	Según apartado 1.7. Deyecciones
Ventilación	El sistema de ventilación de las construcciones es de tipo natural, con entrada de aire a través de los huecos practicados en fachada, y salida a través de un caballete de apertura regulable ubicado en cubierta de nave ampliada.	

(*) Medidas que deberán adoptar las explotaciones del grupo 1º y 2º, en base al art 10 del RD 306/2020

1.9. EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Metano CH ₄	18.174	Kg/año
Óxido nitroso (N ₂ -ON)	87	Kg/año
Amoniaco NH ₃ total (en pastoreo, patio, alojamientos y almacenamiento)	8.745	Kg/año
Emisiones procedentes de instalaciones de combustión	No dispone de instalaciones de combustión.	
Emisiones procedentes del horno incinerador	No dispone de horno incinerador.	
Emisiones difusas	Procedentes de las naves, almacenamiento de purines, aplicación sobre el terreno y los silos.	
Código CAPCA (actividad/foco principal) RD 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen condiciones básicas para su aplicación) **		
Actividad	Grupo	Código
Fermentación entérica	C	10 04 04 02
Gestión de estiércol	C	10 05 03 02
Generador (potencia < 500 kWt)	Sin grupo	02 03 05 02
(**) A criterio del órgano competente de la comunidad autónoma, en el caso en que la actividad se desarrolle a menos de 500 m de un núcleo de población las actividades pertenecientes al grupo C pasarán a considerarse como grupo B		

1.10. OLORES

Medidas aplicadas para el control de olores	
Cumplimiento de distancias a zonas habitadas, casco urbano, otras granjas, vías de comunicación, etc., se considera el régimen de vientos dominantes, se evitará la permanencia prolongada de residuos en el interior de las naves.	
Biofiltros, manejo dieta, plan limpieza y desinfección, ventilación (natural o forzada), control temperatura	Manejo dieta, plan limpieza y ventilación natural
Sistema de abatimiento de emisiones. Lavador húmedo $H_2SO_4 > (NH_4)_2SO_4$, cubrición de balsas almacenamiento y manipulación adecuados, Quemador posterior al biofiltro	No

1.11. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Sistema de Gestión Ambiental	☒	SÍ	Indicar si incluye Plan de Gestión de Ruido, y técnicas para evitar o reducir emisiones de ruido	No
			Indicar si incluye Plan de Gestión de Olores y cómo supervisa periódicamente las emisiones de olores	No
	☐	NO	Plan de producción y gestión de estiércol	Sí
			Plan de emergencias medioambientales	Sí
			Plan de mantenimiento y gestión de cadáveres	Sí

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

En el estudio de impacto ambiental se realiza la descripción del proyecto y se valoran las alternativas técnicamente viables, planteando dos alternativas, además de la alternativa 0 de no realización del proyecto. Tras un análisis de ventajas y desventajas de cada una de ellas, se elige la alternativa 1, que consiste en ubicar la explotación en la en la parcela 44 del polígono 526 de Haza (Burgos).

El estudio incluye la descripción del entorno en el que se ubica la explotación ganadera, analizando el medio físico, el medio biótico, los espacios naturales y otras zonas protegidas, el medio perceptual y el medio socioeconómico. Indica que el lugar donde se ubica la explotación no presenta coincidencia territorial con la Red Natura 2000. Además, se indica que la ubicación de instalación ganadera sí se encuentra en una zona vulnerable, según lo establecido en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

Se indica que los purines generados en la granja serán entregados a una planta de biometanización en el municipio de Milagros (Burgos), propiedad de Milagros Bioenergy S.L.U.

Se realiza una identificación y valoración de impactos derivada del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales durante las fases de construcción y funcionamiento. Concluyendo que se trata de una actuación cuyo impacto ambiental se puede clasificar como moderado, debido sobre todo a la posibilidad de contaminación del suelo y subsuelo, de las aguas superficiales y subterráneas, y en poca medida debido al consumo de recursos naturales y su incidencia puede disminuir con las medidas correctoras propuestas.

Se incluye un estudio de los impactos sinérgicos y acumulativos con instalaciones existentes y proyectadas, incluyendo la identificación, valoración y evolución del factor agroambiental municipal y el factor agroambiental comarcal e índice de carga ganadera en el entorno (10-15 km), en el que se concluye que, dado que los purines se entregarán a un gestor autorizado, estos efectos sinérgicos no van a ser considerables. Además, se ha valorado la vulnerabilidad del proyecto ante catástrofes y accidentes graves.

En el documento se incluyen una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias a ejecutar tanto en la fase de proyecto como de explotación y abandono. Asimismo, el estudio de impacto ambiental incluye un programa de vigilancia ambiental que plantea el seguimiento de dichas medidas preventivas y correctoras. Dicho programa permitirá medir la eficacia de las medidas correctoras propuestas y adoptar otras nuevas si fuese necesario.

Por último, anexo al estudio de impacto ambiental se incluye un resumen de cumplimiento de las mejores técnicas disponibles (MTD), la documentación acreditativa y justificativa, el contrato de gestión de deyecciones ganaderas, el informe de afección en el hábitat de la alondra ricotí, los planos, un informe final de avifauna, la concesión de sondeo y un análisis químico del agua.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 29 de julio de 2024 tuvo entrada en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la solicitud de inicio del procedimiento de autorización ambiental y de evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto de «Explotación porcina para 1.999 plazas de cría de reproductoras» ubicada en la parcela 44 del polígono 526 del término municipal de Haza (Burgos), promovido por Herlalla Ganadera S.L.U. Dicha solicitud va acompañada del proyecto de ejecución, de marzo de 2019, su estudio de impacto ambiental de julio de 2024 y documentación complementaria.

Realizada la revisión del expediente, se requiere diversa documentación necesaria para la tramitación, razón por la cual, el promotor presenta un nuevo estudio de impacto ambiental fechado en febrero de 2025.

Información pública.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, acuerda someter al trámite de información pública, el proyecto y el estudio de impacto ambiental de este proyecto. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 72 de 14 de abril de 2025.

Este anuncio fue remitido al Ayuntamiento de Haza para su exposición durante el plazo de treinta días hábiles, contados, tal como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Durante este trámite se han presentado alegaciones por parte de la Fundación Alondra Ricotí (FAR), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Fundación Oxígeno, el Ayuntamiento de Moradillo de Roa, el Ayuntamiento de La Sequera de Haza y numerosos particulares. Las alegaciones, entre otros aspectos, solicitan la declaración de impacto ambiental desfavorable y que no se autorice la construcción ni la actividad de la granja por deficiencias y omisiones en el proyecto y en el estudio de impacto ambiental, por la vulnerabilidad del emplazamiento, por la inviabilidad de compatibilizar conservación de especies esteparias con ganadería intensiva en este entorno, por la afección sobre las aguas, por la afección a aves amenazadas y la incompatibilidad del proyecto con la conservación de especies protegidas por la Directiva de Hábitats y la Red Natura 2000.

Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se señalan en la siguiente tabla las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas consultadas, así como la emisión del correspondiente informe.

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emisión de informe</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Agencia de Protección Civil y Emergencias	Sí
Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera. Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal	No
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Burgos	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Burgos	Sí
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos	No
Servicio Territorial de Sanidad de Burgos	Sí
Diputación Provincial de Burgos	No
Ayuntamiento de Haza	No
Ecologistas en Acción de Burgos	No
Ecologistas en Acción de Castilla y León	No

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras, destacando los siguientes:

- La Confederación Hidrográfica del Duero informa que la parcela de actuación no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía). Además, indica que el riesgo de inundación de la zona de actuación es prácticamente nulo.

En su informe se indica que, con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico.

Además, el Organismo de cuenca incluye en su informe una serie de medidas correctoras.

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas. En cuanto al primero, el informe indica que el municipio de Haza no ha sido categorizado por encontrarse fuera de llanuras de inundación y áreas inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación. Respecto a los incendios forestales, indica que presenta un índice de riesgo local muy bajo y un índice de peligrosidad bajo. El riesgo derivado del transporte por carretera es medio. Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.
- El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, con espacios Red Natura 2000, con el ámbito de aplicación de planificación de especies, con el catálogo de flora protegida de Castilla y León y Microrreservas de flora, con especímenes vegetales de singular relevancia, con árboles notables, con montes de utilidad pública, montes particulares y otros montes gestionados ni con vías pecuarias. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

Respecto a la fauna protegida, en el ámbito del proyecto se detecta la presencia de aves esteparias, destacando la alondra ricotí (*Chersophilus duponti*) incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de «En Peligro de Extinción», de acuerdo con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Especie del Anexo I de la Directiva Aves (Dir. 79/409/CEE) considerada como especie prioritaria, y que debe estar sujeta a medidas de conservación. Este Servicio Territorial estima que dada la situación de la alondra ricotí sobre el escaso territorio en el que habita, debe preservarse éste, favoreciendo desarrollos urbanísticos o industriales en otros lugares sin riesgo de afectar a la especie «En Peligro de Extinción» ni reducir su espacio vital.

La población de alondra ricotí del páramo de Corcos es la única población reproductora conocida de esta especie en la provincia de Burgos, y se ha mantenido en el páramo hasta el momento actual de forma ininterrumpida desde su detección en los años 90 del siglo pasado. Se trata de una población sedentaria marginal de enorme interés que merece ser preservada con todas las medidas activas de conservación, debiéndose por ello plantear alternativas a la ubicación de esta instalación ganadera en otro emplazamiento que evite la afección a esta especie.

En cuanto a otras especies esteparias de interés presentes en la zona, destaca la ganga ibérica y la ganga ortega, también catalogadas como «Vulnerables» de acuerdo con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. Lo que da idea de la importancia de estos páramos para la conservación de estas especies esteparias.

Como dato complementario, se refleja que la ubicación de la granja se ha situado sobre una Zona de Sensibilidad Ambiental para las aves esteparias muy alta, obtenida de la cartografía desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, desde datos de censos y valoración actual de la prioridad para la conservación de las aves esteparias, y reflejada en cuadrículas UTM 5x5. De las 113 existentes con sensibilidad muy alta en toda la comunidad, sólo 5 se ubican en la provincia de Burgos, lo que pone de manifiesto la importancia de estas cuadrículas en el contexto provincial para la conservación de estas aves esteparias. Sobre una de ellas se ha dispuesto la ubicación de la granja que se informa.

Concluye que las actuaciones proyectadas pueden afectar al desarrollo y viabilidad de esta población de alondra, de por sí muy vulnerable, por situarse en los márgenes de su distribución y por situarse este núcleo marginal en forma de varios enclaves de escasa extensión. Considerando, por tanto, inadecuada la ubicación de esta instalación en la parcela indicada.

- El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos informa que la actuación prevista se encuentra en uso permitido en Suelo Rústico Común conforme a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de ámbito Provincial de Burgos, por carecer de instrumento de planeamiento urbanístico propio.
- El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Burgos indica que el proyecto deberá contener los resultados de una prospección arqueológica intensiva del área afectada en cumplimiento del artículo 62 de la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. El promotor deberá remitir el proyecto a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos para su estudio y autorización en su caso.
- El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Burgos informa favorablemente la ejecución del proyecto dado que cumple con las condiciones establecidas por el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, en materia de sanidad y bienestar animal. Así mismo, reúne las condiciones exigidas en el Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal.

La actividad por desarrollar, según lo contenido en el proyecto, no comporta riesgo para la salud pública, la sanidad animal ni el medio ambiente.

- El Servicio Territorial de Sanidad de Burgos, una vez revisada la documentación técnica presentada, informa que, desde el punto de vista sanitario-ambiental, no se ha advertido ningún impedimento sobre el alcance del proyecto.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se remiten al promotor el conjunto de todos los informes y alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y del estudio de impacto ambiental.

Las alegaciones e informes son contestadas por el promotor con una nueva versión del estudio de impacto ambiental, de octubre de 2025 y documentación complementaria. Además, el promotor incluye la notificación del Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, en sesión celebrada el 11 de septiembre de 2025, en el que analizada la documentación contenida en el informe técnico y teniendo en cuenta la intervención arqueológica ha concluido en los términos previstos en la propuesta de actuación, no se estima imprescindible establecer nuevas medidas protectoras. No obstante, se recuerda que durante el trascurso de los trabajos aparecieran restos que pudieran llevar implícito un determinado valor arqueológico, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Con la nueva documentación presentada por el promotor en respuesta a las consideraciones recogidas en el informe emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, y en el marco de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se solicita nuevo informe a este Servicio Territorial.

- El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, en su nuevo informe, indica que la documentación aportada es, en lo que ambientalmente se refiere, idéntica a la anterior informada, no habiéndose planteado alternativas distintas, ni en cuanto a emplazamiento (aspecto prioritario ambientalmente) ni respecto al desarrollo de la actividad.

Este Servicio Territorial se ratifica en lo recogido en su anterior informe, manteniendo su sentido desfavorable en relación con la ejecución de este proyecto en esta ubicación concreta ligada tanto al hábitat y eventual presencia de alondra ricotí como de otras especies de aves esteparias cuya presencia ha sido corroborada con los estudios aportados.

Para el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos el proyecto supone, por la situación de la especie, una afección más que significativa, apreciándose como crítico el impacto que, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, es «aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras».

Análisis técnico del expediente.

Encontrándose el expediente de evaluación de impacto ambiental completo, se procede al análisis técnico del mismo. Se considera que no es necesario realizar un nuevo trámite de información pública y consultas en los términos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Se disponen de los elementos de juicio suficientes para poder realizar la evaluación de impacto ambiental, no considerándose necesaria la emisión de informes por parte de organismos científicos o académicos. Asimismo, tampoco se considera necesaria información adicional.

Entre la documentación técnica se acompañan los siguientes documentos:

- Proyecto de ejecución de explotación porcina de cría de reproductoras, de marzo de 2019.
- Estudio de impacto ambiental del proyecto, de octubre de 2025.
- Documentación complementaria de julio de 2024 y febrero y octubre de 2025.
- Alegaciones recibidas en el trámite de información pública.
- Informes procedentes del trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa desfavorablemente, a los solos efectos ambientales, la ejecución del proyecto de «Explotación porcina para 1.999 plazas de cría de reproductoras» ubicada en la parcela 44 del polígono 526 del término municipal de Haza (Burgos), promovido por Herlalla Ganadera, S.L.U., por entender que su desarrollo podría producir un impacto crítico sobre algunos de los valores naturales de la zona, ligado tanto al hábitat y eventual presencia de alondra ricotí como de otras especies de aves esteparias, como se ha puesto de manifiesto en el análisis técnico efectuado y, en especial, en la valoración realizada desde el Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos en su informe relativo a las afecciones al medio natural.